SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

CONTABILIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA

LEGISLACION COMERCIAL

LIMA – PERÚ

2025- I

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

"Manuel Seoane Corrales" San Juan de Lurigancho Revalidado R.D Nº 307-2005-ED

SÍLABO

I. INFORMACION GENERAL

1.1.	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	: IESTP "MANUEL SEOANE CORRALES"
1.2.	**CARRERA PROFESIONAL**	: CONTABILIDAD
1.3.	**MÓDULO PROFESIONAL**	: Procesos Contables
1.4.	**UNIDAD DIDÁCTICA**	: Legislación Comercial
1.5.	**PERIODO ACADEMICO**	: 2025-I
1.6.	**NRO DE CRÉDITOS**	: 03
1.7.	**NRO DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA**	: 80 HRS
1.8.	**TURNO**	: Diurno/Nocturno
1.9.	**FECHA DE INICIO**	: 01/04/2025
1.10.	**FECHA DE FINALIZACION**	: 02/08/2025
1.11.	**DOCENTE RESPONSABLE**	: Lic. HAYDEE SANCHEZ ESPIRITU

II. SUMILLA

La Unidad didáctica de Legislación Comercial tiene como propósito enfocar al estudiante el marco legal que regula la actividad comercial en el Perú. Se estudian los actos y contratos comerciales, los títulos valores, las sociedades, el régimen de empresas, así como los principales aspectos del Código de Comercio y normas complementarias. Se promueve la comprensión de los derechos y obligaciones de los agentes económicos, fortaleciendo el criterio legal necesario para una adecuada interpretación y aplicación de la normativa comercial en su desempeño profesional.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO

Desarrollar operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas , procedimientos de la organización y normativa correspondiente e identificar las herramientas financieras y operaciones de instrumentos financieros, de acuerdo a las técnicas y procedimientos establecidos.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TECNICA O ESPECIFICA	*INDICADORES DE LOGRO*
Aplicar las normas vinculadas al comercio, sociedades bancarias y contratos civiles, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	1. Explica el derecho empresarial distinguiendo su estructura de acuerdo a la normatividad vigente. 2. Analiza la Ley General de sociedades, considerando la normatividad vigente de manera colaborativa. 3. Aplica las normas vinculadas al comercio, sociedades bancarias y contratos civiles, de acuerdo a la normatividad vigente.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Interpreta y aplica normas del derecho comercial en contextos empresariales, identificando correctamente los actos y contratos comerciales, tipos de sociedades y títulos valores, demostrando responsabilidad, criterio legal y ética profesional en el ejercicio de sus funciones contables y administrativas.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas /fecha	**Elementos de capacidad**	**Actividades de aprendizaje**	**Contenidos Básicos**
SEM. 01	Analiza el concepto de Legislación Comercial, importancia, características.	Analiza y explica el concepto de Legislación Comercial, importancia Clasificación, implicancias legales.	Legislación comercial: historia, definición y su relación con el derecho civil. Principios fundamentales: Libertad de empresa, buena fe, autonomía de la voluntad. Fuentes del Derecho Comercial: Leyes nacionales e internacionales. Tratados nacionales e internacionales sobre comercio. Ramas del Derecho Comercial: Derecho mercantil, bancario, de propiedad intelectual, entre otros.
SEM. 02	*Analiza el Código de Comercio y la aplicación en la actividad empresarial del país.*	Conociendo el código de comercio, los aspectos básicos conceptuales relacionados con la actividad empresarial.	El comercio: Definición, actos del comercio, clasificación según el Código de comercio. El comerciante: Personas naturales y jurídicas. Requisitos legales para ser considerado comerciante.

SEM. 03 SEM. 04 SEM.05	*Analiza las diversas formas jurídicas de sociedades comerciales su constitución legal y su extinción.*	Elabora el acta de constitución y los primeros pasos para registrar las Sociedades y las EIRL.	**Clasificación de Sociedades Comerciales** Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Limitada (S.R.L.), Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria. Sociedades extranjeras y filiales. **Empresas Individuales (EIRL)** Termino, liquidación y Extinción de las Sociedades y de la EIRL.
SEM. 06 SEM. 07	*Analiza las reglas generales de la Ley de Títulos y valores, como instrumentos del comercio.*	Conoce y aplica la normatividad de los títulos valores en la letra de cambio y el cheque.	Ley de títulos valores, definición Clasificación, clausulas especiales, prescripción y caducidad, deterioro, destrucción y sustracción. La Letra de cambio El Cheque.
SEM. 08	*Analiza los diferentes tipos de contratos comerciales.*	Elabora y analiza los diferentes tipos de contratos comerciales.	El contrato comercial: Elementos esenciales del contrato comercial. Contrato de Compraventa, de arrendamiento, de distribución, y de representación.
SEM. 09 SEM. 10 SEM. 11	*Analiza los diferentes tipos de contratos comerciales modernos.*	Elabora y analiza los diferentes tipos de contratos comerciales modernos. Consorcio Know How Franquicia Fideicomiso Leasing Tarjetas de Crédito y Débito.	El Consorcio, características-naturaleza jurídica. El know How, Características - naturaleza jurídica. Franquicia, Características - naturaleza jurídica. Fideicomiso, Características - naturaleza jurídica. Leasing, Características - naturaleza jurídica. Tarjetas de crédito y Débito - naturaleza jurídica.
SEM. 12	Analiza la protección de los derechos de propiedad intelectual en el contexto comercial y como afecta a las empresas.	Conoce el proceso de registro de una marca comercial para una empresa.	Propiedad intelectual y su protección: Derecho de autor, marcas, patentes, diseños industriales, secretos comerciales. Procedimiento de registro de marcas y patentes.

SEM. 13 SEM. 14	Analiza las implicancias tributarias en las operaciones comerciales.	Aplica la declaración de impuestos a la Renta y el IGV dependiendo del régimen tributario.	Derecho Tributario Comercial: Concepto y fuentes del derecho tributario en el ámbito comercial. Principales impuestos aplicables a las empresas de acuerdo al régimen tributario: El IGV y el Impuesto a la Renta.
SEM.15 SEM.16	Analiza el proceso de quiebra e insolvencia en las empresas y como afectan su operación legal.	Aplica los procedimientos legales en caso de quiebra e insolvencia.	El proceso de insolvencia: Definición de insolvencia y quiebra. Procedimiento legal de insolvencia: Liquidación y reorganización de empresas. Proceso de reestructuración de deudas y acuerdos con acreedores.
SEM. 17	EVALUACION		
SEM. 18	EVALUACION DE RECUPERACION		

VII. RECURSOS DIDACTICOS

Materiales Impresos

Separatas del curso
Diapositivas
Prácticas

Material audiovisual

PC
Proyector multimedia
Hojas Microsoft Excel

VIII. METODOLOGÍA

- **Clase Teórica:** Las clases serán en forma objetiva y sistemática dando énfasis a la descripción y exposición por parte del docente y la participación activa de los alumnos en forma individual y grupal.
- **Clase Práctica:** Se desarrollará estudio de casos con relación a la parte teórica y con la participación activa del alumno.
- **Asesoría:** Se realizarán labores de asesoría directamente a los alumnos en aquellos casos que amerita una explicación objetiva

IX. EVALUACIÓN

➢ *La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo probatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.*

➢ *El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.*

➢ *El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite la Unidad Didáctica.*

➢ *El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.*

X. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

1. Legislación Comercial (Marzo 2024) Jurista Editores Edición corregida y aumentada.
2. Código Civil • Comentario a la Ley de Títulos y Valores. Gaceta Jurídica Constitución Política 1993
3. Castro de Cifuentes Marcela. Derecho Comercial – 2ª ED.2021, 2ª Reimp.2022. Actos de Comercio, Empresa, Comerciantes y Empresarios. Editorial Temis.
4. Ley General de Sociedades 26887- (Julio 2023) Jurista Editores.
5. Ley de Títulos y Valores 27287 (19.06.2000)
6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=507771

San Juan de Lurigancho, 31 de Marzo del 2025.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

C.P.C.C. WILMER GARCIA RODRIGUEZ
Coordinador del Área Académica de Contabilidad del IESTP"MSC"

CPC. LUZ MARIBEL CAMACHO SEVERO
Secretario Académico del I.E.S.T.P"MSC"

Lic. Haydee Sánchez Espíritu
Docente de la Unidad Didáctica